



ADVOGADOS & ASSOCIADOS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE, DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

Processo de origem nº: 0092621-30.2026.8.04.1000

Juízo de origem: 22ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM

CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA, brasileiro, divorciado, advogado inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, sob o nº 6.943, inscrito no CPF/MF sob o nº 373.989.704-04, com endereço profissional na Avenida André Araújo, nº 97, Salas 704 e 710, Edifício Fórum Business Center, Adrianópolis, Manaus/AM, CEP 69.057-025, e-mail: juridico@carlosnogueiraadvogados.com.br, atuando em **causa própria** nos termos do artigo 103, parágrafo único, do Código de Processo Civil, vem, respeitosamente, perante este Tribunal, interpor o presente recurso de **AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO (TUTELA ANTECIPADA RECURSAL)**, fundamentado nos artigos 1.015, inciso I, e seguintes do Código de Processo Civil, contra a decisão interlocutória de mov. 44.1 proferida pelo Juízo de Direito da 22ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM, nos autos da Ação de Imissão na Posse movida em face de **POWER GROUP COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA** e **RICARDO NERY OLIVEIRA DA COSTA**, consoante as razões jurídicas aduzidas a seguir.

O Agravante requer o recebimento e o regular processamento do presente recurso de agravo de instrumento, dispensando-se a juntada de peças físicas por se tratar de processo integralmente eletrônico, conforme preceitua a legislação processual civil vigente.



ADVOGADOS & ASSOCIADOS

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

1.1. Do Cabimento do Recurso

O presente Agravo de Instrumento é cabível por se voltar especificamente contra decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em tela, o ato judicial atacado determinou a revogação integral de liminar de imissão na posse de imóvel que havia sido deferida de forma fundamentada pelo juízo de origem, configurando matéria urgente e passível de impugnação imediata pela via recursal ora eleita.

1.2. Da Tempestividade

O recurso é tempestivo, visto que foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. A contagem do prazo iniciou-se a partir da disponibilização da decisão no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), que se deu em 18/05/2026, restando patente o atendimento ao requisito cronológico de admissibilidade, conforme se vislumbra no mov. 49 do processo agravado.

DISPONIBILIZADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN)				
Data de Disponibilização: 18/05/2026				
Data de Publicação: 20/05/2026				
Prazo: 15 dias úteis			SISTEMA PROJUDI	
Início do Prazo: 21/05/2026				
Fim do Prazo: 12/06/2026				
Para advogados de: CARLOS ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA				
Referente ao evento (seq. 44) e ao evento de expedição (seq. 45).				

1.3. Do Preparo Recursal

O preparo recursal foi devidamente recolhido pelo Agravante, que acosta ao presente recurso a respectiva guia de pagamento e o comprovante de recolhimento integral das custas processuais devidas para este ato de interposição, satisfazendo a exigência legal de preparo.



ADVOGADOS & ASSOCIADOS

1.4. Da Dispensabilidade das Peças do Processo de Origem

Tratando-se de processo integralmente eletrônico, o Agravante deixa de juntar as cópias das peças obrigatórias e facultativas que instruem a ação principal de imissão na posse, amparado pela expressa dispensa constante no artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil. Os autos eletrônicos de origem estão integralmente disponíveis para consulta por este colegiado, bastando o acesso ao sistema eletrônico de controle processual do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

1.5. Da Indicação dos Patronos das Partes

Em estrita observância ao que prescreve o artigo 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Agravante indica o nome e endereço profissional da advogada atuante no feito: o próprio Agravante, Carlos Antônio Nogueira da Silva (OAB/AM 6.943), atua em causa própria, com escritório profissional na Avenida André Araújo, nº 97, Salas 704, Edifício Fórum Business Center, Adrianópolis, Manaus/AM, CEP 69.057-025, e-mail: juridico@carlosnogueiraadvogados.com.br; os Agravados estão representados pela advogada NAYARA ALMEIDA MACEDO (OAB/AM 14.881). NA Rua Raimundo Nonato de Castro, nº 773, Apartamento 504, Torre "E", CEP 69.073-140, Manaus/AM, e-mail: storewonlux@gmail.com. Conforme se vislumbra no MOV. 36.2, do processo agravado

2. SÍNTESE DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA

O Agravante ajuizou Ação de Imissão na Posse fundada em domínio hígido e devidamente registrado, objetivando a obtenção da posse direta do imóvel situado na Rua Visconde de Laguna, nº 140, Bairro Flores, na cidade de Manaus/AM. O imóvel em questão possui matrícula de nº 52.584, constando como proprietária registral originária a empresa **ELEKTRON CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**. A propriedade do



ADVOGADOS & ASSOCIADOS

bem foi legitimamente transmitida ao Agravante por meio de escritura pública de cessão de direitos, lavrada em decorrência da satisfação de obrigações contratuais legítimas.

Ao examinar os requisitos autorizadores da tutela de urgência em cognição sumária, **o Juízo de origem proferiu a decisão de mov. 23.1, deferindo a liminar de imissão na posse.** Na ocasião, o magistrado **reconheceu expressamente a probabilidade do direito do Agravante**, alicerçada no título de propriedade registral devidamente formalizado no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Ocorre que, de forma incidental, houve provocação nos autos por uma terceira interessada, que se qualificou como herdeira do falecido **JOSENE PAZ BEZERRA**. Esta terceira alegou que o falecido deteria direitos sobre o imóvel e invocou teses fáticas de ocupação pretérita e supostas tratativas negociais informais desprovidas de registro na matrícula do bem.

Sob a influência de tais alegações unilaterais, o Juízo da 22ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM proferiu a decisão de mov. 44.1, **revogando integralmente a liminar de imissão na posse anteriormente concedida.** O fundamento adotado pelo magistrado de piso repousou na suposta ocorrência de comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*) por parte do Agravante. Para tanto, a decisão baseou-se em trechos isolados de petições antigas subscritas pelo Agravante quando este atuava na qualidade exclusiva de advogado constituído de JOSENE PAZ BEZERRA, no âmbito do processo nº 0617518-07.2016.8.04.0001.

A decisão agravada de mov. 44.1 concluiu que a atuação profissional do causídico em referida lide gerava abalo na probabilidade do direito alegado em nome próprio, afastou o perigo de dano em decorrência do tempo de ocupação física pelos réus e alegou a necessidade de cautela pela participação de herdeira menor de idade



ADVOGADOS & ASSOCIADOS

daquele terceiro. Ocorre que tal entendimento confunde a atuação do profissional da advocacia com a esfera pessoal de direitos do causídico, ignorando a ausência de qualquer direito real ou registro de propriedade em favor do espólio ou do falecido JOSENE PAZ BEZERRA, o que impõe a reforma integral da decisão recorrida.

IMPORTANTE MENCIONAR DOUTO RELATOR, O QUE SE QUESTIONA COM VIGOR E SE VÊ CRISTALINO AFRONTAMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE, NÃO É EM SI O FATO DA CAUTELA DO JUIZ DE PISO EM VOLTAR ATRÁS NA DECISÃO LIMINAR, E SIM, DE MANTER A POSSE DE QUEM NUNCA FOI PROPRIETÁRIO, QUE SE MANTEM NO IMÓVEL DE FORMA ERRADA E PRECÁRIA, USUFRUINDO DOS FRUTOS ATRAVÉS DE LOCAÇÕES. A BEM DA VERDADE SUA CAUTELA ATÉ FAZ SENTIDO, PORÉM QUE SE MANTESSE A POSSE EM FAVOR DE QUEM DE DIREITO, NO CASO O PROPRIETÁRIO, DEVIDAMENTE PROVADO NOS AUTOS (inclusive o próprio juiz de piso elencou com altivez a verossimilhança das provas da propriedade em sua primeira decisão no MOV. 23), E, SIM EMITISSE ORDEM DE NÃO ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ATÉ RESOLUÇÃO DO SUPOSTO IMBRÓGRIO, CONFORME SE TECE ARGUMENTAÇÃO NO ITEM 12, NAS LINHAS ABAIXO.

3. DO CABIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO / TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a faculdade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela recursal, a pretensão deduzida no recurso, desde que demonstrados os requisitos estabelecidos no artigo 300 do mesmo diploma processual. No caso em tela, ambos os requisitos se mostram plenamente caracterizados e exigem a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida com o pronto restabelecimento da imissão na posse.



ADVOGADOS & ASSOCIADOS

A **probabilidade do direito** (*fumus boni iuris*) encontra-se lastreada em prova documental inequívoca. **O Agravante detém a propriedade legítima do imóvel decorrente de cadeia dominial hígida registrada no Cartório de Registro de Imóveis, matrícula nº 52.584, que permaneceu sob a propriedade da ELEKTRON CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA e foi validamente transmitida ao recorrente por escritura pública de cessão de direitos.** Trata-se de direito de propriedade constitutivo e oponível a terceiros.

A propriedade e a posse sobre o imóvel já foram objeto de discussão judicial exaustiva na ação anterior, **a qual transitou em julgado e formou coisa julgada material em 23/05/2024, restando rejeitada qualquer pretensão dos réus sobre o imóvel.** A probabilidade do direito se mostra robusta diante do título dominial perfeito e da imutabilidade gerada pela coisa julgada.

O **perigo de dano** (*periculum in mora*) é latente e se renova cotidianamente. **O Agravante, proprietário legítimo, encontra-se totalmente privado de usar, fruir e gozar de seu patrimônio, enquanto os Agravados exploram comercialmente o bem de forma indevida e continuam a auferir aluguéis de terceiros.** A ocupação dos Agravados é comprovadamente precária e injusta, e a manutenção da decisão que revogou a imissão na posse prolonga o prejuízo financeiro e patrimonial imposto ao titular do domínio, premiando a resistência ilícita.

Não se verifica qualquer perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a imissão na posse do proprietário registral não impede que, em caso de eventual e improvável improcedência da demanda possessória, os réus sejam restabelecidos ao estado anterior ou indenizados por perdas e danos. O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a concessão de tutela de urgência em matéria possessória é plenamente cabível quando atendidos os pressupostos legais, devendo





ADVOGADOS & ASSOCIADOS

prevalecer a proteção ao direito real de propriedade registral ante a ausência de justa causa para a posse dos ocupantes.

4. DO GRAVE EQUÍVOCO DA DECISÃO RECORRIDA: DA CONFUSÃO INDEVIDA ENTRE ADVOGADO E PARTE

A decisão interlocutória de mov. 44.1 padece de grave erro material e conceitual ao atribuir ao Agravante, em sua esfera jurídica pessoal, declarações, teses e manifestações processuais formuladas exclusivamente no desempenho de seu múnus público como advogado constituído nos autos do processo nº 0617518-07.2016.8.04.0001. **O magistrado de origem acolheu a tese da terceira interessada sob o entendimento de que as petições subscritas pelo causídico na defesa de seu antigo cliente, JOSENE PAZ BEZERRA, configuravam confissão ou comportamento contraditório pessoal obstaculizador de seu direito de propriedade adquirido supervenientemente.**

Esse raciocínio viola frontalmente o ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional. O artigo 133 da Constituição Federal de 1988 **estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício profissional, nos limites da lei.** As manifestações técnicas lançadas por um advogado em juízo decorrem do estrito cumprimento de um mandato de representação. **O causídico atua como porta-voz técnico dos interesses de seu cliente, defendendo em juízo as teses que melhor se coadunam com a pretensão daquele que o contratou, e não direitos próprios.**

O Código de Processo Civil define a confissão de maneira estrita, não comportando a interpretação extensiva adotada pelo juiz de origem:



ADVOGADOS & ASSOCIADOS

Art. 389. "Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário."

Art. 389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.

A lei estabelece que a confissão exige que a **parte** admita fato contrário ao seu próprio interesse. O advogado, no exercício da representação judicial, não é parte na relação de direito material discutida e não possui poderes para confessar em nome próprio fatos que venham a prejudicar direitos que sequer titularizava à época. O exercício regular da advocacia não pode se transformar em uma barreira perpétua que impeça o causídico de adquirir direitos de forma legítima e onerosa em momento posterior, mormente após a extinção do mandato que o vinculava ao cliente.

Não existe *animus confitendi* pessoal nas manifestações exaradas pelo Agravante quando defendia JOSENE PAZ BEZERRA. Admitir o oposto acarretaria a inviabilidade do livre exercício da advocacia, pois todo advogado passaria a responder pessoalmente pelas teses de defesa de seus patrocinados, gerando insegurança jurídica e cerceamento das prerrogativas profissionais garantidas pela Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).

Portanto, a atuação profissional técnica do advogado em ação pretérita não se confunde com declaração de vontade pessoal e não pode obstar a defesa de seu direito real de propriedade, legitimamente adquirido em conformidade com as leis civis.

5. DA PARTICIPAÇÃO DE JOSENE PAZ BEZERRA COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL E DA AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE REGISTRAL





ADVOGADOS & ASSOCIADOS

A decisão de primeira instância se baseou na suposição de que o falecido JOSENE PAZ BEZERRA ostentava direito de propriedade ou de posse qualificada apto a impedir a imissão de posse do Agravante, estendendo tal expectativa aos seus herdeiros. Contudo, essa premissa fática é manifestamente inverídica e carece de suporte documental nos autos do processo de origem.

JOSENE PAZ BEZERRA ingressou na demanda processual pretérita sob a veste exclusiva de **assistente litisconsorcial**, figura prevista no artigo 119 do Código de Processo Civil:

Art. 119. "Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la."

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

O assistente atua de forma secundária e acessória, visando auxiliar a parte assistida a obter sentença favorável, tendo em vista o seu interesse jurídico reflexo. A intervenção de JOSENE na qualidade de assistente litisconsorcial não teve o condão de alterar a titularidade da relação jurídica de direito material debatida naqueles autos, tampouco gerou em seu benefício qualquer título de domínio sobre o imóvel.

O cumprimento de sentença decorrente daquela demanda fixou expressamente que a parte exequente e credora sempre foi a empresa **ELEKTRON**



ADVOGADOS & ASSOCIADOS

CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, e nunca Josene Paz Bezerra. Jamais houve qualquer provimento judicial ou ato administrativo que declarasse ou constituísse JOSENE como proprietário do imóvel objeto da lide.

Os herdeiros de JOSENE não podem, portanto, postular direitos reais sobre o imóvel alegando transmissão sucessória com fulcro no princípio da *saisine*. À luz do direito civil, herda-se o patrimônio efetivamente pertencente ao falecido no momento da abertura da sucessão. **Como JOSENE jamais integrou a cadeia dominial e nunca possuiu título de propriedade registrado, inexistia direito real a ser transmitido aos seus herdeiros, os quais dispõem de mera expectativa possessória informal desprovida de qualquer publicidade ou eficácia registral.**

6. DA DISTINÇÃO TÉCNICA ENTRE POSSE, DOMÍNIO FÁTICO AND PROPRIEDADE REGISTRAL

O sistema jurídico nacional adota uma separação conceitual rígida entre as relações possessórias e as relações de direito real de propriedade. A decisão de primeira instância incidiu em equívoco analítico ao equiparar a posse e o domínio fático alegados por herdeiros de um terceiro com a propriedade registral estabelecida por título público oficial, desrespeitando o regime de transmissão de bens imóveis adotado pelo Código Civil.

No direito civil, os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem de maneira efetiva e formal com o registro do respectivo título translativo perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, consoante a redação expressa dos dispositivos civis que regem a matéria:

Art. 1.227. "Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro



ADVOGADOS & ASSOCIADOS

no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código."

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código. TÍTULO III Da Propriedade CAPÍTULO I Da Propriedade em Geral

A solenidade exigida pela legislação não é meramente formal, mas substancial e de caráter constitutivo. Enquanto não ocorrer o efetivo registro do título translativo, o alienante permanece na condição legal de dono do imóvel, e o pretense adquirente dispõe unicamente de direitos de natureza obrigacional, desprovidos de eficácia real contra terceiros:

Art. 1.245. "Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel."

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. § 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

As alegações de posse exercida por JOSENE PAZ BEZERRA ou eventuais contratos particulares, compromissos de compra e venda sem registro e tratativas negociais informais desprovidas de assentamento na matrícula imobiliária não têm





ADVOGADOS & ASSOCIADOS

aptidão técnica para gerar direito real de propriedade oponível ao proprietário registral. Tais negócios particulares geram efeitos estritamente pessoais entre as partes contratantes, sendo incapazes de limitar ou anular o direito de propriedade daquele que figura no álbum imobiliário.

O domínio sobre o imóvel de matrícula nº 52.584 permaneceu sob a titularidade hígida e ininterrupta da empresa ELEKTRON CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA desde o seu registro originário até o momento em que se consumou a cessão legítima de direitos em favor do Agravante. **Não há histórico de qualquer anotação, averbação ou registro de transmissão imobiliária em favor de JOSENE PAZ BEZERRA ou de seu espólio na referida matrícula.** A imissão na posse constitui a via processual adequada para assegurar ao adquirente do domínio a posse direta do bem que lhe pertence por direito registral, a qual não pode ser postergada por meras alegações fáticas possessórias de terceiros desprovidas de respaldo legal.

7. DA INEXISTÊNCIA DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM

A aplicação da teoria dos atos próprios, que veda o comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*), pressupõe a existência de atos incompatíveis praticados pelo mesmo sujeito de direitos, na mesma qualidade jurídica e dentro de uma mesma relação de confiança legítima. A decisão agravada incorreu em desvio de interpretação ao identificar comportamento contraditório na conduta do Agravante, desconsiderando a diversidade subjetiva e as esferas de atuação do recorrente.

Os atos apontados na decisão de mov. 44.1 como contraditórios consistem em manifestações de defesa técnica deduzidas pelo Agravante quando atuava como advogado no cumprimento de um mandato de representação em nome de JOSENE PAZ BEZERRA. Naquele momento histórico, o causídico não exercia atos em nome



ADVOGADOS & ASSOCIADOS

próprio, mas manifestava a vontade técnica e os interesses do seu cliente, nos limites dos poderes outorgados e do dever profissional de patrocínio de interesses alheios.

Atualmente, **o Agravante atua em nome próprio, defendendo direito de propriedade legítimo que adquiriu a título oneroso e superveniente após o encerramento do processo anterior. Trata-se de capacidades jurídicas subjetivas totalmente distintas.** A atuação anterior como mandatário judicial não impede que o profissional, após a extinção da relação de patrocínio, realize negócios jurídicos legítimos e passe a titularizar direitos próprios sobre bens materiais outrora envolvidos em litígio de seus representados.

Não há quebra de confiança legítima ou violação da boa-fé objetiva por parte do Agravante. **O espólio ou os herdeiros de JOSENE PAZ BEZERRA não poderiam nutrir expectativa legítima de domínio sobre o imóvel com base em teses possessórias veiculadas pelo seu então advogado, sobretudo porque tais pretensões possessórias informais nunca foram acolhidas por decisão judicial transitada em julgado.**

O Agravante **agiu com estrita boa-fé na aquisição onerosa do imóvel, que se deu como forma de satisfação de seus honorários profissionais contratuais**, exercendo prerrogativa legítima assegurada aos profissionais liberais, em conformidade com o dever de cooperação e lealdade processual insculpido na legislação de regência:

Art. 296. "A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada."

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser



ADVOGADOS & ASSOCIADOS

revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.

Inexistindo identidade subjetiva entre a conduta profissional pretérita e o exercício atual do direito de propriedade, resta afastada a configuração de comportamento contraditório, devendo ser integralmente reformada a decisão de primeira instância.

8. DA OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL

A controvérsia em torno da propriedade e do direito de posse do imóvel localizado na Rua Visconde de Laguna, nº 140, Bairro Flores, em Manaus/AM, já foi resolvida no âmbito da ação judicial anterior, cuja decisão de mérito transitou em julgado em 23/05/2024. Naquela demanda, a pretensão dos Agravados e as discussões relativas ao domínio do bem foram definitivamente rechaçadas, operando-se o fenômeno da preclusão consumativa sobre toda a matéria de defesa.

A decisão de primeira instância, ao admitir a discussão de teses possessórias preexistentes e revogar a tutela provisória com fundamento em fatos anteriores ao trânsito em julgado, violou a autoridade da coisa julgada material, direito fundamental garantido pela Constituição Federal:

Art. 133. "O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei."

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Seção IV Da Defensoria Pública



ADVOGADOS & ASSOCIADOS

A coisa julgada material confere imutabilidade e indiscutibilidade à decisão judicial de mérito que não está mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário, servindo como pilar de sustentação da segurança jurídica no Estado Democrático de Direito, conforme estabelece a legislação processual:

Art. 502. "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

O ordenamento processual civil estabelece que a decisão de mérito faz coisa julgada para as partes da relação jurídica, não sendo admissível que terceiros que não figuraram como titulares do direito material discutido pretendam desconstituir incidentalmente a eficácia da decisão imutável:

Art. 506. "A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros."

Transitada em julgado a decisão de mérito, reputam-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia ter oposto tanto para o acolhimento quanto para a rejeição do pedido, nos termos do princípio do deduzido e do dedutível. Admitir que os Agravados ou terceiros interessados utilizem petições simples de caráter incidental para rediscutir matérias acobertadas pela imutabilidade viola a segurança jurídica e a eficácia preclusiva da *res judicata*.

O Supremo Tribunal Federal possui posicionamento consolidado sobre a autoridade absoluta da coisa julgada material, assentando a impossibilidade de rediscussão de matérias decididas em definitivo, mesmo diante de alterações jurisprudenciais supervenientes:

EMENTA: E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA



ADVOGADOS & ASSOCIADOS

PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISSCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 757111 AgR-ED-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 11-04-2016 PUBLIC 12-04-2016)

A tentativa de reabrir questões possessórias acobertadas pelo manto da preclusão e da coisa julgada na via de agravo incidental ofende os postulados da estabilidade jurídica. A desconstituição de decisões de mérito transitadas em julgado exige o ajuizamento de ação autônoma de impugnação nas hipóteses estritas da lei, não servindo o incidente de tutela provisória como sucedâneo para tal fim.

9. DA AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA

A estabilidade das decisões judiciais, inclusive daquelas proferidas em sede de cognição sumária, constitui fator indispensável para o desenvolvimento ordenado



ADVOGADOS & ASSOCIADOS

da relação processual. O Código de Processo Civil prevê que a tutela provisória conserva sua eficácia ao longo do procedimento, admitindo modificação ou revogação apenas diante de alteração no estado de fato ou de direito devidamente comprovada nos autos:

Subordinando-se ao princípio da segurança jurídica, a alteração das tutelas provisórias condiciona-se à demonstração de fatos novos.

Ocorre que a modificação ou revogação de uma tutela de urgência anteriormente concedida **não pode decorrer de mero capricho argumentativo ou de nova ponderação sobre elementos fáticos que já eram preexistentes e conhecidos no processo**. Exige-se a superveniência de um fato novo relevante, capaz de infirmar os pressupostos que justificaram a concessão da medida liminar.

No caso em tela, os documentos apresentados pela terceira interessada — que serviram de suporte para a decisão de revogação de mov. 44.1 — consistem em petições e manifestações processuais datadas dos anos de 2016 e 2017. Trata-se de peças processuais antigas, públicas, que já integravam os registros do Poder Judiciário há quase uma década e que eram de amplo e irrestrito conhecimento das partes e do público. Tais documentos não caracterizam, sob nenhuma hipótese jurídica, fato novo ou superveniente apto a desconstituir os requisitos de probabilidade e urgência demonstrados pelo Agravante.

O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas mantém orientação firme e uniforme quanto à necessidade de demonstração inequívoca de fato relevante e superveniente para autorizar a revogação de medidas liminares possessórias, vedando a retratação baseada em elementos antigos ou meras releituras estratégicas do processo:





ADVOGADOS & ASSOCIADOS

O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas sedimentou tal entendimento possessorio em seu órgão colegiado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. UNICIDADE RECURSAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 296 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há violação ao princípio da unicidade recursal se não houve a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão.

As razões recursais permitem compreender de forma satisfatória o objetivo recursal buscado, tem-se por atendido o postulado da impugnação específica.

Não é nula por ausência de fundamentação o provimento judicial que apresenta de forma clara o seu convencimento, ainda que eventualmente equivocado.

Ainda que possível na forma do art. 296 do CPC, a reversão da tutela provisória de urgência, a retratação exige a ocorrência de fato relevante e superveniente.

Irrelevante, para o deslinde da questão posta na ação principal, do fato de a matrícula imobiliária apresentada pelos Agravantes ter sido suspensa em outro processo. É inviável a





ADVOGADOS & ASSOCIADOS

discussão de titularidade em sede de ação possessória.
Precedente do STJ.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Agravo de Instrumento Nº 4003451-16.2019.8.04.0000; Relator (a): Wellington José de Araújo; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 13/09/2021; Data de registro: 13/09/2021)

Dessa forma, a revogação operada pelo juízo de origem, ao amparar-se unicamente em manifestações públicas e antigas que em nada alteram a hígida realidade do domínio imobiliário atual do Agravante, incorreu em frontal violação ao artigo 296 do Código de Processo Civil e à segurança que deve presidir a concessão das tutelas de urgência.

10. DO PERIGO DE DANO INVERSO E DA TENTATIVA DE TUMULTUAR O PROCESSO

A manutenção da decisão agravada que revogou a ordem de imissão na posse acarreta manifesto perigo de dano reverso em desfavor unicamente do Agravante. O recorrente é o legítimo titular do domínio do imóvel, tendo adquirido a propriedade por meio de título translativo perfeito e registrado no fôlio real competente, matrícula nº 52.584. No entanto, vê-se privado de exercer as faculdades inerentes ao direito de propriedade, tais como o uso, gozo e livre disposição do bem.

Enquanto perdurar a revogação da liminar, os Agravados continuam a ocupar o imóvel de forma precária, injusta e sem qualquer amparo em justo título, ao mesmo tempo em que auferem indevidamente aluguéis de terceiros. Tal cenário





ADVOGADOS & ASSOCIADOS

configura flagrante enriquecimento sem causa dos possuidores ilegítimos em detrimento do proprietário registral, agravando diariamente a lesão patrimonial de trato sucessivo imposta ao Agravante. O decurso do tempo não esvazia a urgência da imissão, mas sim a intensifica, pois priva o proprietário dos frutos civis que o imóvel tem aptidão para gerar.

Paralelamente, a intervenção da terceira interessada — herdeira de JOSENE PAZ BEZERRA — evidencia nítida tentativa de tumultuar a marcha processual. Sob a invocação de argumentos de cunho estritamente emocional e sem qualquer respaldo em documentos de natureza registral, busca-se desviar o foco da presente demanda dominial para transformar a ação de imissão na posse em um inventário paralelo do falecido.

Esse comportamento caracteriza litigância estratégica inadequada, cujo objetivo consiste em obstar a eficácia da tutela jurisdicional dominial concedida no mov. 23.1, forçando a manutenção de uma posse precária que carece de amparo legal. A proteção ao menor ou ao espólio não pode servir de pretexto para convalidar posses injustas ou para aniquilar as garantias inerentes ao direito de propriedade de terceiros adquirentes de boa-fé.

11. DA IRRELEVÂNCIA DE ACUSAÇÕES PESSOAIS UNILATERAIS

No âmbito das manifestações apresentadas pela terceira interessada e acolhidas implicitamente pelo juízo de piso, foram veiculadas acusações de caráter ético e pessoal contra o Agravante, inclusive com menção a boletins de ocorrência de teor unilateral. Tais alegações visam tão somente macular a imagem do profissional da advocacia e induzir o órgão julgador em erro, carecendo de relevância para o desate do litígio imobiliário.



ADVOGADOS & ASSOCIADOS

O sistema jurídico brasileiro consagra o princípio da independência e autonomia entre as instâncias cível e penal, estabelecendo que a apuração de eventuais condutas no âmbito criminal ou de infrações ético-disciplinares não interfere na validade e eficácia das obrigações civis e dos direitos reais constituídos de forma regular, salvo disposição expressa em contrário:

O Código Civil regula a independência das searas cível e criminal nos seguintes termos:

Art. 935. "A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal."

Meros boletins de ocorrência, por constituírem peças informativas de natureza estritamente unilateral e desprovidas do contraditório judicial, não possuem força jurídica para infirmar ou suspender a presunção de veracidade e a higidez que emanam de um título de propriedade registrado no Cartório de Registro de Imóveis.

Inexiste no cenário jurídico qualquer provimento judicial ou decisão transitada em julgado que tenha retirado a licitude da aquisição realizada pelo Agravante ou que tenha declarado a invalidade do registro constante na matrícula nº 52.584. À míngua de provimento judicial desconstitutivo idôneo, o título dominial do Agravante permanece plenamente eficaz, dotado de fé pública, impondo-se a proteção possessória decorrente da propriedade nos termos da lei civil.

12. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CAUTELA E INSTRUÇÃO



ADVOGADOS & ASSOCIADOS

Caso este Colegiado entenda por manter obstada a imissão plena e definitiva na posse do bem até a instrução processual final, impõe-se a adoção de medidas intermediárias que assegurem o equilíbrio e a proporcionalidade, resguardando os direitos do proprietário registral sem causar prejuízos irreversíveis à herdeira menor da terceira interessada.

Como medida de prudência e preservação de direitos, mostra-se adequada a concessão da imissão provisória do Agravante na posse do bem imóvel, cumulada com a determinação de averbação de indisponibilidade ou de proibição de alienação do imóvel à margem da matrícula de nº 52.584 perante o Cartório de Registro de Imóveis competente. Essa providência resguarda o interesse social de proteção a terceiros adquirentes e impede qualquer alteração fática na titularidade do bem no curso da lide, ao passo em que faz cessar o prejuízo financeiro suportado pelo proprietário com a ocupação graciosa do imóvel pelos réus.

Subsidiariamente, revela-se de extrema pertinência a designação de audiência de justificação prévia ou de saneamento para a inquirição e oitiva pessoal dos demais herdeiros do falecido JOSENE PAZ BEZERRA. Tais sucessores detêm pleno conhecimento fático sobre as relações negociais pretéritas e podem corroborar em juízo que o imóvel litigioso sempre pertenceu e permaneceu sob o domínio exclusivo da empresa ELEKTRON CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, jamais integrando o acervo patrimonial do falecido. Essa medida instrutória preliminar propiciará o restabelecimento da verdade material nos autos de origem, afastando definitivamente as alegações unilaterais e desprovidas de prova documental trazidas pela terceira interessada.





ADVOGADOS & ASSOCIADOS

13. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS RECURSAIS

Ante todo o exposto, o Agravante requer a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas:

a) o recebimento e o regular processamento do presente recurso de Agravo de Instrumento, dispensando-se a juntada de peças físicas por se tratar de processo integralmente eletrônico, nos moldes do art. 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil;

b) o deferimento da tutela antecipada recursal (efeito suspensivo ativo), com fulcro nos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para restabelecer imediatamente os efeitos da decisão de mov. 23.1, determinando-se a imediata imissão do Agravante na posse do imóvel situado na Rua Visconde de Laguna, nº 140, Bairro Flores, Manaus/AM, expedindo-se para tanto o respectivo mandado, com autorização para requisição de força policial e arrombamento caso haja resistência possessória injustificada dos Agravados;

c) a intimação dos Agravados, por intermédio de seus patronos devidamente constituídos nos autos principais, para que apresentem resposta ao recurso, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil;

d) no mérito, o provimento integral do presente Agravo de Instrumento para reformar em definitivo a decisão interlocutória de mov. 44.1, restabelecendo-se e mantendo-se integralmente a imissão na posse do imóvel em favor do legítimo proprietário (Agravante);

e) subsidiariamente, na hipótese de manutenção da suspensão da imissão definitiva, que seja deferida a imissão provisória do Agravante na posse do bem mediante a averbação de indisponibilidade e proibição de alienação na matrícula do



ADVOGADOS & ASSOCIADOS

imóvel, ou que se determine a imediata oitiva dos demais herdeiros de JOSENE PAZ BEZERRA em sede de instrução preliminar na comarca de origem para apuração da verdade real sobre o domínio do bem;

f) a condenação dos Agravados ao pagamento das custas processuais pendentes e dos honorários advocatícios em sede recursal, a serem arbitrados na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil;

g) o prequestionamento explícito das matérias e dos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de eventual manejo de recursos constitucionais perante os Tribunais Superiores, notadamente do artigo 133 da Constituição Federal; dos artigos 5º, 119, 296, 300, 389, 502, 506, 507, 508, 1.015, 1.016, 1.017 e 1.019 do Código de Processo Civil; dos artigos 935, 1.227 e 1.245 do Código Civil; e do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Manaus/AM, 11 de junho de 2026.

Termos que, pede, e, espera Deferimentos.

CN ADVOGADOS & ASSOCIADOS

Sociedade de Advocacia Registrada na OAB/AM Sob o nº 538/2015

CARLOS ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA

Registro na OAB/AM nº 6.943 - OAB/SP nº 535.949 – OAB/PR nº 130.869 –
OAB/SC nº 76.309 – OAB/CE nº 56.615 – OAB/PA nº 42.258 – OAB/AL Nº 23.767 A.

